

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 83/2559

ศาลแพ่ง

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลปกครองกลาง

ศาลผู้รับ

ความเห็น

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินแลนด์เอาร์ท การ์

เด็น ที่ 1

จำเลย

กับพวกรวม 2 คน

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

พ.ร.บ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 มาตรา

คดีที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองฟ้องเอกชน ให้รับผิดชอบตามสัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้าและตัดหญ้า กำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษและอาคาร โดยเนื้อหาของสัญญาและร่างขอบเขตงาน (TOR) เป็นการว่าจ้างจำเลยที่ ๑ ให้ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้าและตัดหญ้า กำจัดวัชพืชในเขตการทางพิเศษและอาคารสำนักงาน มีกำหนดเวลา ๓ ปี ซึ่ง มิใช่ภารกิจหลักของโจทก์ ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการจัดสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบำรุงและรักษาทาง พิเศษ และดำเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการ

ทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่การทางพิเศษ สัญญาจ้างพิพาทจึงมิใช่สัญญาที่
โจทก์มอบหมายให้จำเลยที่ ๑ เข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของ
โจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง หากแต่เป็นเพียงสัญญาจ้างเหมา
บริการเพื่อให้จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพประกอบกิจการออกแบบตกแต่งสวน ดูแล
สนาม จัดการดูแลความสะอาดและความสวยงามของภูมิทัศน์ของโจทก์ ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน สัญญาพิพาทนี้จึงเป็นสัญญาทางแพ่งที่อยู่ใน
อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)